

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/3612

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – הוקרת שירות הלוחם והלוחמת), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 1 .1 בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פקודות הצבא" יבוא :
- "ארנונה" – כמשמעותה לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992², המשולמת לפי כל דין (להלן – תשלומי ארנונה)."
- תיקון סעיף 7 .2 בסעיף 7 לחוק העיקרי –
- (1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(2א) נוסף על האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(א1), הקרן לסיוע נוסף תעניק הטבות לחייל ששירת כלוחם, לפי הוראות פרק ד'1.1. ;
- (2) בסעיף קטן ב, אחרי פסקה (2) יבוא :
- "(3) תקציב נוסף על הסכום האמור בפסקאות (1) ו-(2) למימון ההטבות לחייל ששירת כלוחם לפי הוראות סעיף קטן (2א)."
- תיקון סעיף 1א7 .3 בסעיף 1א7 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ג)1, במקום האמור בו, יבוא "חייל משוחרר יהיה זכאי למימון מלא של לימודים, לרבות השתתפות מלאה באגרות רישום לבחינה או למוסד, לפי העניין, למימוש עד תום חמש שנים מיום השחרור, כמפורט להלן :
- "(א) לימודים קדם-אקדמיים (להלן – מכינה) ;
- (ב) לימודי הכנה לקראת המבחן הפסיכומטרי ;

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.

² ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

(ג) לימודי תעודה, לימודים לתואר ראשון או לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים; לענין פסקה זו, יראו קורסי חובה באנגלית או בעברית כחלק מלימודי תעודה או תואר;

(ד) לימודים לתעודת הנדסאי.";

(2) סעיפים קטנים (ג)(2) ו-(ד) – בטלים.

הוספת פרק ד' 1. 4. אחרי סעיף 19ג לחוק העיקרי יבוא:

"פרק ד' 1: הטבות לחייל ששירת כלוחם

תעודת לוחם 19ד. הצגת תעודת לוחם, כפי שהיא מוגדרת בפקודות הצבא, תהווה ראיה מספקת להוכחת זכאותו של החייל ששירת כלוחם להטבות לפי חוק זה.

הטבות לחייל 19ה. בלי לגרוע מהוראות חוק זה, חייל ששירת כלוחם ששירת כלוחם יהיה זכאי מיום שחרורו משירות הביטחון להטבות המפורטות להלן:

(1) מענק שחרור של 200 שקלים חדשים על כל חודש שירות, וזאת נוסף על מענק לפי הוראות סעיף 10;

(2) הנחה בגובה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו למשך 12 חודשים; ההנחה תינתן גם באופן יחסי לחייל ששירת כלוחם השוכר דירה עם שותף או מספר שותפים;

(3) תשלום מופחת לחברת חשמל למשך 12 חודשים בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים שנצרכו מדי חודש בשימוש ביתי בלבד; בסעיף זה, "תעריף ביתי" – התעריף לתשלום בעבור צריכת חשמל המיועדת לבתים המשמשים למגורים בלבד;

(4) הנחה בשיעור של 100% למשך 12 חודשים מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, לרבות אוטובוסים בקווים עירוניים ובין עירוניים ורכבות המיועדים לציבור.

החזר שכר העבודה 19. מעסיק אשר מעסיק חייל ששירת כלוחם לתקופה של יותר משנה, יקבל מהקרן לסיוע נוסף עבור כל שנת העסקה מענק חד פעמי בגובה שכר המינימום, עד לתקרה של שלוש שנות העסקה; בסעיף זה, "שכר מינימום" – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.³

העדפה בקבלה 19. על אף האמור בכל דין, המועצה להשכלה גבוהה או ועדה מוועדותיה שהוסמכה לכך, תקבע אמות מידה להעדפתו של חייל ששירת כלוחם לעניין קבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.⁴

5. תיקון פקודת מס הכנסה – בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]⁵, בסעיף 39א – הכנסה

(1) אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) נקודת זיכוי – עבור חייל ששירת כלוחם." ;

(2) במקום "חייל משוחרר" ו"שירות סדיר" יבוא "שירות סדיר", "חייל משוחרר" ו"לוחם".

6. תיקון חוק שירות המדינה (מינויים) – בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959⁶, בסעיף 15א, בסעיפים קטנים (א) ו-(ח), אחרי "באיתופיה", יבוא "של חייל ששירת כלוחם, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986⁷".

³ ס"ח התשמ"ז, עמ' 168.

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

⁵ דיני מדינת ישראל 6, עמ' 120.

⁶ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

⁷ ס"ח התשמ"ו, עמ' 170.

דברי הסבר

האתגרים הביטחוניים והחברתיים עימם נדרשת מדינת ישראל להתמודד, לא פחתו לאורך שנות קיומה של המדינה והם עדיין מחייבים גיוס נרחב על מנת להבטיח יתרון אנושי מובהק על אויבנו. כיום, רק כ-50 אחוזים מבני ה-18 במדינת ישראל מתגייסים לשירות בצה"ל. מספר קטן בהרבה של מתגייסים, משרתים כלוחמים.

חשיבות שימור אתוס הלחימה מחייב עיסוק לאומי בחינוך לערכי שליחות עבור הכלל ובהבעת הערכה והוקרה לאלה הנכונים לבצע שירות מסכן חיים לצורך הגנה על המדינה.

על מנת לא לייצר דיפרנציאליות עמוקה בין המשרתים בצה"ל כצבא העם וכדי לא לפגוע במאפייני השירות השוויוני, נכון כי עיקר ההוקרה לחיילים וחיילות שסיימו שירותם כלוחמים, תיעשה על ידי המדינה לאחר שחרורם כביטוי להכרה בתרומת החיילים למדינה.

לכן, יש לייצר חבילת הטבות ללוחמים וללוחמות בתום השירות הצבאי, המעלה על נס את ערך השירות הקרבי, ומעודדת מוטיבציה לשירות לוחם. בשם ההוגנות – על החברה להעריך באופן מיוחד את אלו אשר מוכנים לחרף נפשם למענה.

הצעת החוק מעניקה סל הטבות רחב ללוחמים וללוחמות שמשתחררים משירות בצה"ל, וביניהן: מענק שחרור מוגדל, הנחות בארנונה, בתחבורה ציבורית ובחברת החשמל, מימון מלא של לימודים אקדמיים או מקצועיים, מענקים למעסיקים אשר מעסיקים לוחמים משוחררים, נקודת זיכוי במס הכנסה והעדפה במכרזים בשירות המדינה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/3795/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/596/25) ועל יד חבר הכנסת אלי דלל (פ/2009/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשפ"ג (26.06.2023)